

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2534 สำนัก นโยบาย และ แผน มหาดไทย

โจทก์

นาย ทอง ไส นิยม กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้สัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความครอบครองของโจทก์เสียหาย แม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวโจทก์ก็ต้องจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรที่ต้องเสียหายนั้นให้มีสภาพดีเช่นเดิมตามหน้าที่ โจทก์จึงเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 และเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง ครอบครองดูแลรักษาสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขั้บรถยนต์บรรทุกอัฐและปูนซิเมนต์ไปส่งแก่ลูกค้าของจำเลยที่ 2 ตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 ด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อจำเลยที่ 1 ได้ขั้บรถยนต์แล่นออกนอกทางเดินรถของตนขึ้นไปชนขอบถนนแล้วเลยไปชนขั้มสัญญาณไฟจราจรหมายเลขที่ 125 ต้นที่ 7 ของโจทก์เป็นเหตุให้ขั้มสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวแตกหัก ชำรุดเสียหายใช้การไม่

ได้ โจทก์ต้องซ่อมแซม เป็นเงิน 19,518 บาท ขอให้จำเลยที่ 1, ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยร่วมกันชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองและไม่ได้เป็นผู้จัดหาติดตั้ง ชุมสัญญาณไฟจราจรหมายเลขที่ 125 ต้นที่ 7 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 มิได้ใช้ จ้าง วาน จำเลยที่ 1 ขับรถคันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียง 4,600 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 19,518 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้สัญญาณไฟจราจรในขณะที่อยู่ในความครอบครองของโจทก์ต้องเสียหาย แม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของสัญญาณไฟจราจรดังกล่าว โจทก์ก็ต้องทำการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาให้สัญญาณไฟจราจรที่ต้องเสียหายนั้นให้มีสภาพดีเช่นเดิมตามหน้าที่ โจทก์จึงเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>